可能性的经济宪法

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

真实自由的生产、贡献的清算与权力的续约

摘要

一个人获得收入之后，能否真正离开、休息、照护、创造和重新开始，取决于收入之外的服务、通路、维护与权力关系。本文以真实可行动的未来为经济宪法的分配对象，提出四项须分别成立的制度资格：基础参与、贡献索偿、稀缺资源请求和治理权限。其中心原则是：参与不以贡献为门槛，贡献取得可结算的回报，稀缺请求承担当次成本，持续控制取得持续授权。本文将这一规范论证接到既有形式成果上：相同的正退出容量可以对应不同的完整生活组合；全领域可达读数仍可能遗失有效修复所需的来源；连续两轮创新可以各自支付投资、取证与生活维护；同一贡献来源在全部后继槽中的累计受领受原发行量约束；公共方法的劳动节省保留全部原合法后继；公共服务的替换、责任继承和任意有限续行可以共同成立。由此，基本保障、知识公域、共同清算、自主时间、多中心治理与生态责任被连接为一组可检查的制度安排。能力论说明应评价什么，本研究进一步追问这些能力如何被生产、由谁支付，以及谁有权决定下一次规则。完整证明、适用条件和原声明对应置于技术附录；生成型货币与有界审计的新增接口作为明确设计给出。

关键词：真实自由；经济宪法；基本参与；贡献清算；公共生产；自主时间；可撤权力

目录

真实自由的生产、贡献的清算与权力的续约 1

摘要 1

1 人可以怎样继续 3

2 财富的单位：完整的行动道路 4

3 参与无需先有贡献 5

4 贡献可以结清，控制必须续约 6

5 共同成果、稀缺请求与清算 8

6 生产余裕回到谁的时间 10

7 服务可以继续，提供者可以更换 11

8 账外不能藏起后来者 13

9 每一次更新都重新取得资格 13

10 结论：让成果留下，让未来打开 15

来源与证明 15

参考文献 15

1 人可以怎样继续

一个人离开一份工作之后，还能否住下、就医、照护亲人、学习另一门手艺？一家共同体更换管理者之后，设备谁来维护，尚未完成的服务由谁交付，旧承诺还算不算数？一种新技术省下了劳动，谁得到时间，谁反而承担更多待命、照护和清理？

这些问题共有一个对象：**人实际能够继续走的道路**。货币、设备、知识和组织都可能扩展这些道路，也可能成为关闭道路的工具。经济宪法要规定的，正是道路的生产条件、进入条件、成本归属与规则修改权。财富在这里具有一个严格的制度含义：它对某个人、在某一关系和时间中，究竟打开了哪些付得起、取得到、用得上、可退出且可接续的未来。

本文的主张可以直接陈述。基础生活与社会参与应由人的到来、需要和受制度影响的事实取得；已经承担的劳动、探索、风险和维护应得到明确回报；稀缺资源的使用须有当次可兑现的预算；对他人的持续控制则须有可异议、可终止、可替换的授权。这四项互有关联，各自的成立理由却不同。一份过去的贡献不能仅凭延续持有，自动成为对后来者永久设门的资格。

这一主张有一组强而具体的形式支点。第一，在同一实际付款和同一退出行动上，容量均为一的两个来源，可以分别提供完整的权利保有与健康组合，以及只提供权利保有的残缺组合。第二，原机制中的两轮创新确实各付一次投资、取证与生活维护，第二个发现还落在两轮报价菜单之外。第三，贡献受领的界限可以追踪原发行来源，在全部后继槽上累计；转让、换槽和等待不会重新发行它。第四，公共生产可以把已付方法的复用保成完整库存中的劳动余裕，同时保持每一个原合法有限后继。第五，服务可以继续，旧责任可以保留，而原任期的管辖仍会到期。附录 A—C 给出这些结果的条件、证明和实际消费者。

这些构造改变了几组常见问题的问法。基本收入、基本服务和自愿就业保障可以分别承担选择、供给与有偿参与；公共知识的开放可以与探索者的报酬共存；服务的必要性可以与提供者的可替换性共存；生产率的提高可以转化为自主时间。连接它们的工作，是把每项承诺接到真实成本、实际履行和下一次授权。

八项经济宪法原则及其形式支点如下。规范理由说明制度为什么应这样安排，形式结果证明其中具体的结构关系，经验研究检验现实条件下的生活效果。

全篇导览：八项原则与形式支点

宪法原则	核心制度要求	形式支撑
一 · 完整道路（§2）	检查真实退出、完整组合与可修复来源	结果 1—2；S1—S3
二 · 基础参与（§3）	参与先于贡献，角色结束后仍能继续	S4、PP3
三 · 贡献与控制（§4）	真实成本有回报，累计受领有界，控制另获授权	结果 3—4；CF1—CF4
四 · 成果与清算（§5）	成果开放，稀缺使用有预算，各方义务实际结清	结果 5；S5
五 · 时间红利（§6）	净余裕保住旧能力，去向由受影响者决定	结果 6；PP1—PP4
六 · 公共权限（§7）	提供者可替换、责任连续、权限到期，规划自己付费	结果 7；PF1—PF4、PL1—PL3
七 · 未来成员（§8）	外部责任不因局部结清消失，为后来者保留条件	S4（外部责任保留）
八 · 持续更新（§9）	更新保住原承诺，新可能性取得真实来源	结果 8；S6—S7

来源缩写：S 为社会与清算，CF 为资本与创新，PP 为公共生产，PF 为公共职能，PL 为公共规划。具体条件、证明及原声明见附录 A—C。

2 财富的单位：完整的行动道路

2.1 从资源到可实行的生活

Sen 把平等的评价空间从商品和满足转向人能够做什么、成为什么，并明确指出能力组合的加权与指标化困难。Robeyns 进一步区分个人、社会和环境的转化因素。[21; 19] 本文承接这一出发点，把问题推向生产和治理：某个选项为何真实存在？谁提供资源、知识、照护和通路？人使用它时，是否仍受原控制者的许可约束？

下文把一项服务、付款和后继行动由哪些具体规则与事件生成，称为它的“来源”。同一来源的要求，是让账户中的承诺认回真正发生的那次履行。

设一个人准备离开原工作。给他一笔钱，并不自动给他可租的房屋；有空房，也不自动给他合法进入和持续使用的资格；有服务窗口，也不自动使这一窗口与他的支付、身份和行动相接。可以把一条实际退出道路写成五项同时成立的关系：

$$E(c, j) = R(c) \wedge \neg I(c) \wedge \neg H(c) \wedge P(c) \wedge T(c, j). \tag{1}$$

这里，c 是原来源生成的继续行动，j 是本次真正交付的服务槽；R 表示角色外继续，I 表示没有行动的空转，H 表示原关系对行动的捕获，P 是该行动的支付凭证，T 是通向该项实际服务的通路凭证。所有项必须接到同一行动、同一付款和同一服务发生。

结果 1（真实退出的充要条件）。在原有限退出程序中，真实退出存在，当且仅当有一对 (c, j) 满足式 (1)；其最大可行匹配数 K 为正，也当且仅当真实退出存在。原典范实例还有三个请求、两个已服务槽和一个真实退出，故拥塞与正退出能力可以同时成立。证明见附录 A.1，来源 [S1]。

这个判据让“有选择”成为可核对的关系。它也说明零读数需要解释：控制仍在、支付不能关联到行动、通路不能接到已交付服务，三者都可能使 $K = 0$。修复须回到使道路失败的具体环节。

2.2 为什么一个正数还不够

原构造还有更强的比较。固定同一原始发生、付款、支付关联与通路，将完整生活组合设为模型明确提供的权利保有和健康两个服务领域。完整来源提供两项服务，残缺来源只保权利保有；两者的最大匹配数都等于一。

对同一退出行动的检查	完整来源	残缺来源
可行动退出容量	$K = 1$	$K = 1$
权利保有服务	可达	可达
健康服务	可达	不可达
完整权利保有—健康组合	有实例	无实例

结果 2（同容量不能判定完整组合）。不存在只读取 K 的判别器，在这两个原来源上都正确判断完整组合是否可行。若它对数值一判“可行”，便错判残缺来源；若判“不可行”，便错判完整来源。附录 A.2 给出独立组合定义和完整证明，来源 [S2]。

将所有领域的容量和可行组合一并公布，仍有另一层损失。原构造中，“受到控制”和“通路断裂”可在全部已安装领域有相同读数，而各自的唯一有效修复不同。凡先经过这一共同读数的决策函数，无论输出空间多大，都不能恢复两者的原修复权限。加入来源在输出前已有的失败种类，精化后的读数则能正确选择修复。这里遗漏的是产生结果的原因，而不是再加一个福利权重就能补齐的信息。附录 A.3，来源 [S3]。

原则一：按完整行动条件分配，并为失败保留可修复的来源。

收入、服务数量和能力指标都有用途；宪法还须检查它们是否为具体承担者接成了可持续的生活组合。原证明中的权利保有、健康是明确安装的领域；在制度应用中，食物、照护、交通、教育、表达和迁移须按实际情境补入，并为各自的缺口承担成本。

2.3 经济宪法约束谁的权力

经济制度至少分配五类对象：物资，机会与能力，风险与外部成本，注意与表达，以及修改规则的权力。前三类决定人能否行动及承担什么，后两类决定哪些需要进入议程、哪些代价被看见、谁可以改变门槛。若只重新分配余额，而保留原有的准入、议程和规则权，新的财富仍可能流回旧的控制中心。

这也解释了本文为何使用“宪法”。它指向经济活动中可以稳定提出、履行、挑战和修改的基本承诺：谁有资格，谁负有责任，何种证据可以限制他人，何种权力必须到期。它既包含资源安排，也包含资源安排如何被决定。

Buchanan 区分规则选择与规则内选择，并把产权界定及宪制重谈纳入分析；Eucken、Böhm 等以竞争秩序制约私人权力，Böhm 还要求经济强制受到公共授权、撤回与救济的约束。[6, 第 3—5 章; 5, 第 35—37 页; 4, 第 66 页] 本文让合意和竞争秩序本身持续接受实效检验：基础参与不以贡献为门槛且须有实际供给，退出须有角色外的可行动后续，治理权限须有期限、挑战与撤换。过去贡献应按原约得到结算，并沿其来源核对累计受领；对后来者及共同方法的持续控制，则须另以当前责任、可执行后续与有效授权取得正当性。

3 参与无需先有贡献

3.1 人的资格与角色的资格

原则二：把基础参与置于贡献核算之前。

人进入共同世界时，已经会受到其规则影响，已经有生存、关系和行动的需要。要求他先证明有用，才能取得维持自身与形成能力的条件，会使能力生成所需的前提成为能力生成后的奖赏。疾病、残障、照护、探索和暂时失败尤其容易落入这个循环。

同等基础资格并不要求每个人得到相同物量。相同参与可能需要不同的照护、无障碍条件与恢复时间。具体需要决定服务强度，已承担贡献决定额外索偿，特定任务决定相应专业权限；它们都不能倒过来建立人的等级。

社会角色由实际关系生成。一个人可以成为照护者、研究者、承租者、共同体成员，也可以结束这些角色。形式构造中的“新生”严格指新责任或新制度发生，由已有承担者及实际来源生成；人的基础资格则由上述规范理由支持。把两层接起来，得到的是一个直接要求：制度能生成新角色，也必须为旧角色结束后的本人保留道路。

3.2 基本收入、基本服务与自愿就业保障

无条件收入给予人退出某个买方或组织的购买能力；公共基本服务使关键供给不完全取决于个人支付；自愿就业保障为愿意工作的人提供收入、活动与共同参与。这三项的长处不同。Van Parijs 以真实自由和就业租金论证无条件收入，Coote 把普遍服务连接到可持续消费与多元供给，Tcherneva 明确把就业保障设计为自愿项目，并保留既有福利。[23; 7; 22]

本文对三者施加同一个进一步检验：**当人拒绝一份工作、离开一个组织或挑战一个管理者之后，哪些生活条件仍能由他本人继续使用？**现金的效力取决于供给和价格，服务的效力取决于可及与可替换，岗位的效力取决于自愿性和角色之外的底线。三者可以组合；任何一项的名称，都不能替代对这些条件的核对。

安排	直接增加的能力	还须落实的接续条件
无条件基础收入	可由本人决定用途的购买能力	供给、价格、通路和实际服务
普遍基本服务	居住、健康等必要供给	可及、质量、异议和替代提供者
自愿就业保障	有报酬的工作与社会参与	拒绝和退出后仍有基础保障
按实际贡献结算	对新增劳动、探索和维护的回报	原来源、支付规则及受领边界

Lehner 在 2026 年的工作论文中，用奥地利失业者代表性调查内的随机实验研究两种方案的支持度与参与意愿：多数受访者同时支持就业保障与基本收入，前者支持率更高，方案慷慨程度也影响选择。[14] 这一偏好结果进一步提示，政策可以按其提供的不同能力组合；实际供给和退出条件仍须逐项落实。

3.3 退出必须走到后来

原退出生命周期有四个不同发生：授权与地位形成，本人实际离开，角色外继续及服务，后续付款产生的又一次继续。三条支付边分别接到各自的真实目标。旧雇佣关系可以终止，本人仍通过原权利保有与健康通道获得服务，旧外部责任也保留。对同一行动内容，授权、执行和后来服务各有自己的发生身份；一个“允许退出”的行政标签不能替代这条链。附录 A.4，来源 [S4]。

原公共生产轨迹提供了另一种具体实现：一名参与者退出共同角色之后，审计任务虽然仍合法且付得起，实际派工却为空；他随后在角色之外实际生产，并在后来自行支付重返的费用。这个顺序把拒绝落实为生产制度的一部分。[PP3] 就业之外的权利保有与委托关系也有各自的退出接口；委托继任者由退出后的真实历史生成，旧服务责任沿原槽继续，而非借继任重开旧控制。

制度应用由此应把退出检验扩展到住房、医疗、债务、平台、行政和家庭依赖。对某一项职责的拒绝，可以影响那项职责的对价；它不能无须另行理由，就切断本人维持生活、提出异议和重新参与的条件。如此，工作才成为一种可以选择和结算的关系。

4 贡献可以结清，控制必须续约

4.1 支付真实贡献

原则三：承认贡献的全部真实成本，同时分别审查回报和控制。

研发需要投入，失败消耗时间和材料，等待占用资源，维护使系统可以再用。Knight 对不确定性的分析，Arrow 对发明融资、不可分性与知识外部性的讨论，都要求制度认真对待这些成本。[13, 第 VII 章; 2]

贡献也不只等于成功后的产品。被后来实际采用的失败知识、排除错误路线的证据、长期维护和风险承担，都可以取得与其作用相称的回报。关键在于明确：由哪项贡献生成，按什么事前规则认定，谁实际受益，风险由谁承担，受领如何累计。

Pistor 所揭示的资本法律结构，为这里提供了另一条重要线索。财产权、担保、公司、信托、合同和破产规则共同赋予资产优先性与持久性。[18] 因而，收益请求、资产使用、排除他人和修改规则并非天然不可分的一束。一个人因提供设备而取得补偿，有其理由；他是否因此获得决定后来者能否使用共同方法、能否建立替代服务的长期权力，还需要另外的理由。



图 1：四种资格各自取得理由。基础参与、贡献索偿、稀缺请求与治理权限分别接受需要、来源、预算和授权的检验；一种资格不能自动升级为另一种。

4.2 创新不必靠永久设门来维持

连续创新可以同时保留旧责任、付清每轮成本，并产生事前菜单之外的新发现。下面的构造给出这样的完整实例。

结果 3（两轮创新的实付续行）。在既有原机制的一个构造性见证中，规则先于未知事件固定；技术状态依次为 0、1、2。第二发现不在两轮任一报价菜单。两轮各自支付物量投资（3 单位）、消息资源总消耗（3 单位，其中观察收费 1 单位）及全部原人员的生活维护，旧债（1 单位）贯穿保留；第二轮从自己的融资和空证据包开始。下一试验的实际释放还检查本轮已经完成的付款。附录 B.2，来源 [CF2—CF3]。



图 2：一个构造性见证中的两次创新付款。技术状态 0、1、2 及各项数值属于这一实例。投资、取证、生活维护各在本轮发生，旧债保留；不同资源单位各自计量。

这个结果给出的，是一种能够继续探索的具体制度。事前报价可以使用声明的信念与有限风险条款，真实事件仍可能超出菜单。未付的当前周期不会因为下一份计划看上去可付，就被当作已经完成。新的发现可以发生，新的付款仍须发生，旧责任也没有被创新的光环抹去。

因此，对创新的支付可以绑定于真实投入、风险与成果使用。永久排他是否必要，须在这些功能已经分别得到满足之后提出。把探索资金、组织判断、真实风险和长期控制合成一个不可拆的词，会使其中任何一项需要被用来替全部权力担保。

4.3 原贡献的累计受领界

设一项原贡献发行的请求量为 Q。原账户为每次实际支付保留来源，使

$$\text{剩余本金} + \text{该次实付} = \text{此前本金}. \tag{2}$$

对实际有限运行归纳，等式望远镜相消；再由原来源生成的唯一性，在后态全部槽上按同一发行来源求和，得到

$$\sum_{\text{同一原来源的全部后态槽}} \text{累计实际受领} \le Q. \tag{3}$$

结果 4（全来源累计界）。式（3）适用于原实际游标续行、完整账户的任意公开后缀，以及原创新引擎所产生的公开后缀；所需来源唯一性由原库存和发生顺序生成。附录 B.3，来源 [CF4]。

由此，一项已发行贡献可以转让、等待；无论后态账户如何扩展，按同一来源汇总仍只有这一份发行总额。新的服务、赠与和基础参与收入须有各自来源，不能记为旧贡献的再发行。式（3）约束累计数额；实际何时还清，仍取决于付款条件和制度运行。

这支持一项明确的规范选择：贡献所得应具有可解释的清偿边界，持续治理应具有持续授权的边界。二者分别安排，可以同时尊重已经承担的代价和后来者的自由。制度转换也因此必须接住真实的旧债、合理预期与维护义务；宣布开放不能把转换成本倒给原承担者。

4.4 无资本控制与可生产能力

原法中的无资本控制具有一个精确判据：在每个原状态和资源入口，只要控制者获准，其他任何人也获准。原定理证明，这一条件恰能排除该法中依赖私人准入优势的控制、占有及其历史延续；完整的五项合同见附录 B.1。[CF1] 原定理也包括共同关闭所有端口的情况。因而，消除权限不对称后，制度还要提供实际服务和可实行后继，才能获得正面的生产能力。

公共生产的任务是同时做到三件事：拆除无需当期理由的排除，支付真实成本，保住每个人能够继续的条件。只有将三者接在一起，控制的减弱才成为生活的扩展。

5 共同成果、稀缺请求与清算

5.1 知识可以共同使用，实施仍要付费

原则四：让共同成果开放，让稀缺使用承担自己的成本，让旧义务沿来源清算。

证明、方法、软件和设计一旦可以复制，多一个人理解它们未必减少他人的使用；设备时段、算力、电力、材料、审核和照护却有各自容量。将二者混为一种“资产”，容易在开放知识之后重新以实施瓶颈设门，也容易把公共知识误写成无成本生产。

Benkler 说明同侪生产如何利用分散知识与多元动机，也把模块化、任务颗粒度和整合成本作为关键条件。[3] 本文进一步要求，共同使用的方法能够连到实际实施预算：谁维护版本，谁承担失败，谁做安全核验，使用者怎样获得工具，原维护者离开后谁接替。开放成果需要一套可接续的供给安排。

基础参与容量与额外贡献所得因此应分别记账。前者使人能够开始，后者结算他实际增加的作用。一次失败可以消耗公共探索预算；若失败知识后来被独立使用，真正节省了搜索或修复成本，它又可形成新的贡献依据。重复提交同一成果、给既有失败改名，都不能单凭登记次数产生额外稀缺请求权。

5.2 每条交易腿都要真正履行

设一组有限交易腿为 I，σ 把每一腿送到其对手腿，并满足 $\sigma^2 = \mathrm{id}$。每条腿有自己的承担者、责任和实际账槽；不同腿到槽的映射单射。原授权的履行事件逐一结清对应槽，完整枚举结束后没有开放结算。只履行一侧则保留对手的开放责任，因为更新本方槽不会更新另一个槽。

结果 5（完整清算与单边未清）。在上述源生有限交易中，全部原腿的实际履行给出完整清算；本方履行不能冒作对手履行。源生信用另以尚开责任产生风险承担者，并由它自己的后来付款结清原槽。附录 A.5，来源 [S5]。

这条简明结果为共同清算提供了一个坚实底座：达成协议、发出凭证、承认债权和实际交付，是关系中的不同发生。信用能够组织时间，却仍须说明谁承担尚未完成的那一侧。风险共担、保险或重组可以改变负担，改变本身也须有新的授权、资源与责任记录。

Keynes 的 1943 年清算联盟提案，将超额借方和贷方余额都纳入收费及失衡调整讨论；它同时保留大额贷方对进一步调整的最终决定，并未规定完全对称的强制机制。[12, II(7)、II(9)、III(7)] 对本文而言，值得继承的是把债权侧也置于共同系统的调整责任之内。国家间清算与共同体内部的贡献账并非同一制度；将这一思想用于后者，需要独立规定清算单位、流动性、退出、损失分摊和清算者权限。

具体而言，债权人可要求对真实承诺给出履行或合规处置；他不能仅因持有债权，就取得定义债务人人格、永久占有其生活或单独否决全体流动性的权力。清算制度本身也须可监督、可更换，否则清算者会变成所有关系的必经控制点。

5.3 生成型货币的制度接口

本文据此提出一个尚待安装的货币接口。每一项新增稀缺请求权，应注明原作用来源、计量单位、适用资源、发行条件、累计受领、实际核销及剩余责任。转让可改变收款者，不能抹去来源；复制成果不自动复制额度；信用承诺与已经结清的可用容量分别呈现。存在不同资源时，兑换规则须公开自己的估值和约束，不能用一个分数隐藏材料、劳动、时间与生态条件。

该接口允许多种技术实现。协议所须完成的功能包括同一来源的重复发行拦截、实际花费、挑战处理、串谋与身份拆分的约束，以及清算失败后的责任承接。现有形式成果已分别提供原来源追踪、实际付款、累计界与后继保存；把它们连成专用货币载体、铸发和花费协议，仍是新的实现工作。相关试点以设计方案列于附录 D，没有实地发行或运行结果。

这一层的价值在于明确货币应代表什么：有来源、有边界、能够兑现的请求。货币的可转移性可以帮助协调；其持有量不应自动给持有者更高的人格、更多的基本发言资格或无限延续的规则权。

6 生产余裕回到谁的时间

6.1 节省必须留在完整世界里

原则五：先承担生产的完整责任，再由受影响者决定净余裕的去向。

某个步骤省了劳动，若成本转移到照护者、维护人员、别的地区或后来者，整体尚未取得相应红利。Fraser 关于资本与照护的分析，正把社会再生产从免费背景重新带回生产条件。[10] 这要求我们检查收益发生在谁的账上，也检查代价从谁的账上消失。

结果 6（保留全部旧行动的劳动红利）。在原公共生产源中，审计方法先由真实劳动付款生成，复用时仍检查当次材料。完成后，完整载体恰比对照为原生产单元多保留一单位劳动（模型称最初的生产单元为“母细胞”，该项为它的可用劳动资源）；全部其他资源、金融请求、技术和时钟保持相应等式。对每一个在旧末态合法的有限行动词，该词在新末态仍合法，执行后的完整载体仍多同一单位劳动。附录 B.4，来源 [PP1—PP2]。



图 3：一份劳动红利的三个读面。支出少一、末库存多一、旧合法后继后仍多一，共同追踪同一份资源。下方截取覆盖加入、退出与重返的 25 步公共生产形式轨迹；21、22、24 是从 0 起的执行步序，分别显示退出后的派工、角色外生产与自愿重返。

结果 6 的强处在于完整性。它既计算当前节省，也证明旧能力没有被这一节省悄悄拿走。其证明对有限行动词逐步归纳：多出的非负劳动保每个原请求合法，每步执行与保留该劳动相容，故整词执行后仍有它。支出、库存和后继是同一份收益的三个读面。这一单位可进入后续分配；图中三处读数追踪同一份劳动，不能相加。

同一公共生产形式轨迹以 25 次程序推进，从初态 0 到达末态 25，覆盖实际加入、缺料拒绝、维护、退出、拒绝派工、角色外生产与重返。图 3 的数字标示执行步骤：第 18 步退出，第 19 步另一人拒绝派工，第 24 步付费重返后到达末态 25。原始事件和责任账两路分别重放并取得完整验收；新生责任的生活与维护也在原轨迹中履行。[PP3—PP4] 这是公共生产获得可信性的一个具体方式：允许人离开，同时仍能说明生活怎样维持、生产怎样继续、责任怎样归档。

6.2 净余裕是一组有单位的余额

可分配余裕要在实际计量中产生。对每一种资源 g，从已经取得的可用量中扣除为生活、照护、维护、探索失败、生态修复、旧义务与必要储备所承担的对应资源，才能得到该资源的净余裕。已经支付并包含在成本中的项目不再扣一次；同一金融转移也不能同时充当新增实物。

劳动小时、电量、水量、设备寿命和货币请求各保其单位。必须比较异质方案时，应明示估值及优先约束；不可替代的最低服务和生态限制不因总分更高而自动消失。公共功能的净成本界，在固定同单位估值下纳入全部有符号成本和真实收益抵扣，提供了一种精确会计范式，见 §7.2；实际分配仍须处理估值本身的公共正当性。

净余裕可以用于缩短必要劳动、改善服务、修复生态、补充储备或支持新活动。这些是需要选择的用途。自动化和新任务研究已经区分技术对劳动的替代与重新吸纳，生产率增长并不自动决定劳动收益如何变化。[1] 因而，岗位数量应与生活条件、自主时间和持续服务一并评价。

6.3 让时间成为可以使用的自由

Fan 等 2025 年研究记录了保工资减工时的生活收益：在工作重组后的六个月试验中，141 个组织的 2,896 名员工在倦怠、工作满意度及自报身心健康上出现改善，12 家对照企业未呈现相同模式。研究采用企业自愿参加的非随机设计，结局包括自报指标。[9] 这一结果为自主时间提供了具体经验动机，也让下一步问题更清楚：哪些劳动者获得时间，供给是否持续，无薪负担有没有转移?

时间的制度价值需要可使用的条件。安全的居所、共同空间、健康、交通、照护安排，以及不被随时召回的边界，决定“少工作一小时”能否成为本人支配的一小时。照护、艺术、游戏、友谊、欢庆和探索因此可以直接成为制度目的。它们不必先证明能提高下一期产出，才被准许存在。

一个允许人休息和重新开始的社会，也应允许人选择投入困难的工作。宪法所保护的是本人对生活节奏的有效决定，以及承担必要共同劳动时的公平条件。它无需把快乐、热情或创造力变成新的统一考核分数。

7 服务可以继续，提供者可以更换

7.1 公共功能与任期分别结算

原则六：让公共功能具有可替代的生产条件，让公共权限保持可撤的授权。

服务重要，可以成为给它资源、组织协调和专业权限的理由；这些理由要落实为具体任务、范围、期限和责任。任务尚未结束，不能自动把某个提供者的权限延长到永远。

Ostrom 的多中心研究揭示市场与国家二分之外的制度能力，也强调规则、规模、信息和情境。[16] 本文推进的具体问题是：一个中心失效或退出后，其他中心怎样接住服务与未清责任? 替代者须能取得必要方法、资源和范围证据；受影响者须有提出挑战、启动替代和检查交接的权利。

结果 7（责任连续与原权限到期）。在原公共功能源中，对任意实际当前态及任意有限起点、长度，续行由同一实际路径生成，保完整请求目录、全部已收基准、原责任身份与历史、完整原生运行和金融收据。每一步完整区分未修复拒绝、实际修复和经复核服务。原责任未结时，从原响应的真实后继出发，任何实际后缀都不能恢复原任期的有效管辖。附录 C.1—C.2，来源 [PF1—PF3]。

原权限到期的证明很直接：原后继将时钟推进到授权期限之后，合法后缀保持这个事实；若原授权仍有效，就会同时要求时钟不超过期限。责任的来源和历史却沿路径保留。因此，旧责任的连续与旧权限的终止可以同时成立。新的任务仍可取得新的授权，新授权必须有自己的实际发生。

专业协调与紧急指挥也适用这一结构。需要舰长，可以产生清楚的指挥权限；舰长的必要性不替终身统治提供理由。交接困难应被转化为方法移交、训练、储备和恢复的公共任务，而非转化为免于交接的特权。

7.2 可避免的净俘获负担怎样受完整成本约束

原公共功能还给出一项精确的净俘获界。令 b 为实际基准，a 为原生成有限菜单中一项合法、且所需签名与同意由本人掌握的替代。基准与替代两条路径须各自通过逐槽实付检查，并在同一时窗比较；各项以固定价格估值。记 F_s 为选中受控或融资谱系的净金融负担，$B(a;b)$ 为全部正向差额成本之和，$G(a;b)$ 为全部真实差额收益之和。若原菜单经过计算后没有同窗严格改善，则

$$F_s(b) - F_s(a) \le B(a;b) - G(a;b). \tag{4}$$

这条界限有一个直接读法：在这组已核验的备选中，若没有方案严格优于现状，改换方案所能减轻的这部分净金融负担，就不能超过其余后果的净代价——额外成本全部计入，真实收益全部扣除。省下的负担一旦超过这笔净代价，替代方案就已经构成严格改善。

式（4）中的成本包含选中谱系之外的完整金融净账、非金融责任、能力、时间以及动态原生产损失；真实补偿和收益只计一次。它来自同一效用差的精确移项，正、负部分之差恰等于全部有符号成本之和。原总判决也明确保留另外两种结果：基准没有实际付款，或存在真实改善。附录 C.3，来源 [PF4]。

这个结果使“提供者离不开”成为可以调查的问题。比较须包括自己真正能执行的替代，代价须包括过渡、维护和失败，现有安排的收益也须承认。若替代已更好，稳定的说辞便不能遮住它；若替代仍有真实净成本，改革须给这些成本预算。只扩大收费上界、删掉真实收益，会把俘获藏回账内。

7.3 公共规划也必须做工

Hayek 提出的知识问题涉及分散而不断变化的时间、地点和具体判断；获得所有数据之后的最优化，并不等于取得这些数据。[11] 计算能力的发展，使规则搜索有了更多工具。Dütting 等以神经网络学习拍卖机制，展示收入优化和低遗憾激励约束的计算进展，其目标、分布与近似条件仍明确。[8] 公共规划应从这些进展继续推进，给自己使用的信息、搜索和核验付费。

现有独立规划实现从同一未付初始切口，比较各候选自己的完整支付与行动链，在原有限范围内与同一自适应对手的比较相接。它由来源生成预算，先支付候选构造费（第一发票），再生成实际候选目录；随后支付按该目录计量的比较选择费（第二发票），才释放实际搜索。预测、恢复与结果缓存也纳入逐项计费；每个实际工作事件占据原成功票据上互不重复的位置，各阶段已用工作额度加剩余工作额度等于原额度。暂停保留真实游标与未结责任。附录 C.4，来源 [PL1—PL3]。

这给出一条可执行的责任原则：取数、构造候选、比较、核验、失败恢复与执行，都属于计划自身的生产。成本按原定义的工作事件计量；在现实系统中还要给数据真实性、延迟、隐私、策略报告和物理交付各自接口。优化目标由谁决定，同样属于规则权的分配。

7.4 公共核验与私人自主

公共资源及其后果需要足够证据，私人生活则应保留自主边界。Nissenbaum 的情境完整性说明，隐私涉及适当的信息流，公开场域中的信息也不能据此无限汇聚和转用。[15] 因而，审计应由具体主张限定：核查哪项服务、哪个时窗、谁的原责任，以及哪些证据足以支持结论。

本文的新增设计将核验区分为已核实、有据反驳和证据不足。拒绝额外访问不自动等于欺诈，缺少付款记录也不自动证明从未交付。审计者只取得约定用途与范围的证据，并接受挑战、撤权和替换；交接保存合法证据、旧责任、新费用和实际后继。撤权约束未来访问，已经获知的信息则需按其真实状态处理。

这些有界披露、三值核验和实际审计者交接合同尚待实现。已有同一轨迹的双路独立验收、来源收据、原授权及撤权构造可作为基础；附录 D 明确列出新合同所须通过的检查。这样，公共可核验性可以服务于私人自由，而审计机构自身也留在问责关系之内。

8 账外不能藏起后来者

8.1 金融结清之后仍可能有责任

原则七：把外部后果和未来成员纳入当前承诺的边界。

原社会构造给出一个锋利的事实：局部开放责任为空时，同一付款仍可携带外部来源责任及独立处理作用。因为局部账与跨来源责任并非同一个对象，前者为空不能推出后者消失。附录 A.4，来源 [S4]。

在经济应用中，付清合同可以结束某项金融请求，却不会自动净化水体、恢复土壤、补回照护或重建被破坏的生活条件。这些后果须由相应的实物修复、持续服务或不可逆约束处理。Rockström 等把避免显著伤害作为安全与正义地球系统边界的一项要求，同时明确最低资源可及和分配、程序公平仍须另外安排。[20] 生态边界与参与底线需要共同实现，不能让其中一方成为取消另一方的借口。

未来成员尚未到来，不能预先替他们签署无限让渡。当前制度可做的是保留必要资源、维护能力、恢复余地和修改规则的通道，为不可逆决定设置更强的理由与程序。未来成员到来时，应以自己的需要、关系和判断进入制度，而非只继承先到者已经替他们规定的角色。

8.2 群星首先是人的展开

“群星”首先指向人：更多人掌握理解、表达、创造、相遇和重新开始的条件。许多中心可以各自形成生活与协作，同时通过服务、知识、清算和责任相连。多中心的价值取决于人能否参与、迁移、异议和建立替代，取决于中心之间是否保留共同后果的责任。

地外活动把同一个问题推到极端：首先抵达、建设设施、承担风险，可以生成具体使用权和贡献索偿；它是否生成对后来者永久排除及制定一切规则的权力?《外空条约》已把国家据有、国际责任、适当顾及与发射物所有权分别处理：第二条限制国家据为己有，第六条规定非政府活动的授权与持续监督，第八条保留物体所有权，第九条处理适当顾及与潜在有害干扰。[17] 这些区分为本文提供制度先例；对未来成员的续约要求则由本文的参与与权力原则继续论证。

共同资源需要具体治理。知识的共享不会像水量那样因使用而减少，轨道、栖居环境、矿物和能源却有容量与外部性。公开进入、有限使用、贡献补偿、环境维护和共同规则应分别安排。共同世界能够容纳私人活动与具体财产，也应保留后来者提出新生活方式的空间。

9 每一次更新都重新取得资格

9.1 完整规则与开放运行

原则八：让制度在更新时保留责任，并为新的可能性重新提供来源。

原规则可以完整规定一次处理如何发生，运行仍可以产生新的任务、角色和付款。规则的完整性与生活的开放性可以共同成立。

每次完成付款的新发生，都带着可核验的服务与退出凭证。这里考察这些完整对象能否一面保住已有内容，一面增添新的实际发生。

结果 8（任意原付款的完整保持与新前沿）。对原注册类型中的任意循环、任意观察参数、任意深度，以及该处每一枚合法原付款，已有构造保留输入付款，并把其真实目标接到下一生命周期。目标携带完整退出宪法、全部原安装通道、外部责任及自身的原生付款。在这一原循环中，记已付发生列表为 H_i，带原发生身份的完整服务—退出对象集合为 A_i（源内称 authority，专指所附服务、退出及后继资格），则

$$H_{i+1} = H_i +\!\!+ [\gamma_{i+1}], \qquad A_i \subsetneq A_{i+1}. \tag{5}$$

原输入付款生成目标，目标自己的新付款兑现新服务。附录 A.6，来源 [S6]。

严格性由实际发生的身份承担：若新增权威等于某个旧权威，投影付款发生并使用原访问注入性，就会把新索引与某个严格较小索引认同。于是，这些完整已付对象集合之间的严格包含关系，恰对应两个完整宪法在深度上的严格先后。瞬时退出容量却可以一直为一。式（5）记录的是新增的真实已付发生，不把历史长度当作社会总福利分数。

同一实际递归还在每个给定深度之后共同产生后续修法与兼容未来。下一入口由前一步真实输出取得，服务仍由新的付款完成。由此，可以要求制度既记住过去，又把规则修改和新参与留在后来；无需把某个当前安排封为最后的合法秩序。

9.2 结束一项制度，不结束一个人

任务完成、原权限到期、贡献受领结清、局部角色退出和某项责任最终履行，是不同的结束。对它们分别记账，才能让一个安排有能力结束，而不以人的全部生活作抵押。

原形式来源也提供一个保守性约束：若完整源账的进展预算全部为零，目标入口没有新来源行，运输与首次写入都不增加每行预算，则任一首次后继仍没有正预算行。附录 A.7，来源 [S7]。这里的预算是责任运行的结构量；新的现实供给仍须由各自的资源生产和支付证明。答复、改名或重新表述不能单独充当新来源。

因此，制度更新须回答两组问题。旧承诺由谁继续承担，哪些已经真正结清？新的能力来自什么资源、劳动和授权，受影响者怎样参与决定？允许制度结束，正是为了让人能够继续。

9.3 从原则到可检查的实施

一个有限试行可以先围绕一项必要服务展开：明确承担者和受益者，记录真实资源、基线与未清责任，保留本人拒绝和退出的路线，为提供者更换准备方法与预算，并让审计者在限定范围内独立核对。收入、服务、额外贡献和权限各自登记；试行的成功条件在开始前确定。

所要检验的承诺	可观察的验收内容
参与不依附于某一角色	拒绝、退出后，基本服务及申诉仍可实际使用
成果开放且生产接续	替代者取得方法，实际支付维护并交付服务
贡献能够结算	同一来源的新增、转让、实付和剩余逐项相接
净余裕确实归人	服务未降、负担未外移，时间或资源由本人实际取得
权限可撤且责任不丢	原权限停止，继任有新授权，旧责任有完整交接
审计有界且可替换	主张、时窗、证据权限与新审计者的独立结论可核对

这些检查给政策选择留下空间，也使失败可定位。服务短缺可能需要扩充供给，通路断裂可能需要改变准入，控制捕获可能需要替换权限；同一零读数不应只触发同一种现金补贴或行政命令。试行首先检验承诺是否兑现，再决定扩展范围和重新分配成本。

10 结论：让成果留下，让未来打开

经济宪法的基本分工由此形成：基础参与保护人的开始，贡献清算尊重已经承担的代价，稀缺预算约束当次使用，治理续约限制对他人的持续控制。共同清算使承诺能够结束，公共生产使服务能够继续，自主时间使技术余裕进入生活，生态与未来责任使今天的自由不靠关闭后来者的道路取得。

本文的形式支点分别落实了这项分工的关键环节。完整组合比单一容量多保留了生活条件，来源精化多保留了修复理由；两轮创新展示探索与再次付款，累计受领界阻止旧贡献无限再发行；公共方法保住全部旧合法后继，公共功能在任意有限续行中保住责任，同时使原权限到期。它们共同支撑一项可操作的制度方向：成果能够传给更多人，责任能够找到原来源，服务能够更换提供者，而人能够离开并重新开始。

自由需要被生产。生产自由的制度，也必须接受自由者的持续判断。

来源与证明

本文的八项制度原则为作者的规范论证；结果 1—8 采用既有来源中的已证构造。技术附录 A 给出社会与清算结果，B 给出资本、创新和公共生产结果，C 给出公共功能与独立规划结果，D 给出尚待实现的货币与有界审计合同。各节保留原量词、来源、实际消费者和版本身份；来源键 [S1—S7]、[CF1—CF5]、[PP1—PP4]、[PF1—PF4] 及 [PL1—PL3] 的精确映射见附录及本稿来源登记。公共功能采用已闭合的当前帧来源，独立规划保留自身版本；两者不拼成一条共同运行。公开证明目标的实际可得性另记于来源说明。

参考文献

[1] Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. 2019. “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor.” *Journal of Economic Perspectives* 33(2): 3–30. doi:10.1257/jep.33.2.3.

[2] Arrow, Kenneth J. 1962. “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention.” In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, 609–626. Princeton University Press for NBER.

[3] Benkler, Yochai. 2002. “Coase’s Penguin, or, Linux and the Nature of the Firm.” *Yale Law Journal* 112: 369–446.

[4] Böhm, Franz. 2008 [1928]. “Das Problem der privaten Macht. Ein Beitrag zur Monopolfrage.” In *Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik*, edited by Nils Goldschmidt and Michael Wohlgemuth, 49–67. Tübingen: Mohr Siebeck.

[5] Böhm, Franz, Walter Eucken, and Hans Großmann-Doerth. 2008 [1936]. “Unsere Aufgabe.” In *Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik*, edited by Nils Goldschmidt and Michael Wohlgemuth, 27–37. Tübingen: Mohr Siebeck.

[6] Buchanan, James M. 2000 [1975]. *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*. The Collected Works of James M. Buchanan, vol. 7. Indianapolis: Liberty Fund.

[7] Coote, Anna. 2021. “Universal Basic Services and Sustainable Consumption.” *Sustainability: Science, Practice and Policy* 17(1): 32–46. doi:10.1080/15487733.2020.1843854.

[8] Dütting, Paul, Zhe Feng, Harikrishna Narasimhan, David C. Parkes, and Sai Srivatsa Ravindranath. 2019. “Optimal Auctions through Deep Learning.” *Proceedings of Machine Learning Research* 97: 1706–1715.

[9] Fan, Wen, Juliet B. Schor, Orla Kelly, and Guolin Gu. 2025. “Work Time Reduction via a 4-Day Workweek Finds Improvements in Workers’ Well-Being.” *Nature Human Behaviour* 9: 2153–2168. doi:10.1038/s41562-025-02259-6.

[10] Fraser, Nancy. 2016. “Contradictions of Capital and Care.” *New Left Review* 100: 99–117.

[11] Hayek, F. A. 1945. “The Use of Knowledge in Society.” *American Economic Review* 35(4): 519–530.

[12] United Kingdom. 1943. *Proposals for an International Clearing Union*. Cmd. 6437. London: HMSO. April.

[13] Knight, Frank H. 1921. *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston and New York: Houghton Mifflin.

[14] Lehner, Lukas. 2026. “What Do Unemployed Workers Want: Guaranteed Jobs or Guaranteed Income.” Working Paper No. 1125. Levy Economics Institute of Bard College. July 31.

[15] Nissenbaum, Helen. 2004. “Privacy as Contextual Integrity.” *Washington Law Review* 79: 119–158.

[16] Ostrom, Elinor. 2009. “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems.” Nobel Prize Lecture, December 8.

[17] *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*. 1967. *United Nations Treaty Series* 610: 205, No. 8843.

[18] Pistor, Katharina. 2019. “Coding Capital for the Globe.” *Stanford Social Innovation Review*, September 4. *The Code of Capital* 授权书摘。doi:10.48558/GYV7-NE54.

[19] Robeyns, Ingrid. 2017. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers. doi:10.11647/OBP.0130.

[20] Rockström, Johan, Joyeeta Gupta, Dahe Qin, et al. 2023. “Safe and Just Earth System Boundaries.” *Nature* 619: 102–111. doi:10.1038/s41586-023-06083-8.

[21] Sen, Amartya. 1980. “Equality of What?” In *The Tanner Lectures on Human Values*, vol. 1, edited by Sterling M. McMurrin, 197–220. Cambridge University Press. 讲演于 1979 年 5 月 22 日。

[22] Tcherneva, Pavlina R. 2018. *The Job Guarantee: Design, Jobs, and Implementation*. Working Paper No. 902. Levy Economics Institute of Bard College. April.

[23] Van Parijs, Philippe. 1991. “Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income.” *Philosophy & Public Affairs* 20(2): 101–131.